

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3995/2533

นาย ธนู พลอย เสื่อม แสง
นาย ชรินทร์ เจษฎาพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 213, มาตรา 466

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์จำเลยตกลงซื้อที่ดินกันโดยกำหนดเนื้อที่โดยประมาณเพราะจะต้องมีการ
รังวัดออกโฉนดกันตามสัญญาอีกครั้งจึงจะได้เนื้อที่ดินที่แน่นอน เมื่อรังวัดแล้วได้
เนื้อที่ขาดไปจากที่ประมาณไว้ โจทก์ผู้จะซื้อจะรับเอาหรือปดเสียก็ได้เมื่อโจทก์เลือก
จะรับเอาไว้ และใช้ราคาตามส่วน แม้คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ขอศาลบังคับให้จำเลย
แบ่งแยกที่ดินให้ได้เนื้อที่ 156 ตารางวา และไปดำเนินการออกโฉนดใหม่ให้ได้เนื้อที่
156 ตารางวา แต่เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายตามฟ้องเพียงประมาณเนื้อที่ไว้เท่านั้น ศาล
มีอำนาจพิพากษาให้โจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ 127 ตารางวา ตามจำนวน
ซึ่งรังวัดสอบเขตได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยตกลงขายที่ดิน 2 แปลง ให้แก่โจทก์เนื้อที่รวมกันประมาณ
300 ตารางวา ที่ดินแปลงที่หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งทางทิศเหนือของที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่
46 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 156 ตารางวา
ราคาตารางวาละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 124,800 บาท แปลงที่สองเป็นส่วนหนึ่งของ

ที่ดินตามหนังสือรับรองการครอบครองติดกับที่ดินแปลงที่หนึ่งทางทิศตะวันตกเนื้อที่ประมาณ 150 ตารางวา ในราคา 15,000 บาท โจทก์ชำระเงินในวันทำสัญญาแล้ว 20,000 บาท ส่วนที่เหลือตกลงชำระเป็นรายเดือนทุกวันที่ 10 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2524 เป็นต้นไป เดือนละ 5,000 บาท มีกำหนด 11 เดือน รวมเป็นเงิน 55,000 บาท สำหรับเงินที่เหลืออีก 64,800 บาท โจทก์จะชำระให้แก่จำเลยในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำเลยสัญญาว่าจะทำถนนผ่านที่ดินแปลงที่หนึ่งทางทิศตะวันออก รวมทั้งจะทำการปักเสาไฟฟ้าและแบ่งแยกโฉนดที่ดินให้เสร็จก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ กับยอมให้โจทก์เข้าครอบครองที่ดินทั้งสองแปลงได้ตามสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินท้ายฟ้อง โจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินและชำระราคาที่ดินให้แก่จำเลยแล้วตามสัญญาเป็นเงิน 75,000 บาท คงค้างชำระอยู่อีก 65,800 บาท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2528 จำเลยเข้าไปรื้อถอนกระท่อมที่โจทก์ปลูกไว้บนที่ดินที่จะซื้อทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงิน 2,000 บาท ต่อมาในวันที่ 18 เมษายน 2528 จำเลยบอกเลิกสัญญากับโจทก์ โดยที่โจทก์มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา ขอให้บังคับจำเลยแบ่งแยกที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองควายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้เนื้อที่ 156 ตารางวาแล้วไปดำเนินการออกโฉนดใหม่ให้ได้เนื้อที่ดังกล่าว และจัดการโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนให้โจทก์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ให้จำเลยจัดการตัดถนนเข้าสู่ที่ดินและทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้ารวมทั้งเตรียมให้มีการใช้ไฟฟ้าได้ในที่ดินที่ซื้อขายโดยให้จำเลยรับเงิน 64,800 บาท ที่ค้างชำระไปจากโจทก์ภายใน 7 วัน นับแต่วันมีคำพิพากษา ให้จำเลยใช้เงินค่าเสียหาย 2,000 บาท แก่โจทก์ด้วย จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองแปลงในราคา 139,800 บาท โดยตกลงซื้อขายที่ดินตามเนื้อที่ที่จำเลยทำแผนผังขึ้นไว้ ซึ่งยังไม่ทราบแนวเขตที่แน่นอน จำเลยยังมิได้ส่งมอบที่ดินทั้งสองแปลงแก่โจทก์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2528 เจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการรังวัดและแบ่งแยกโฉนดที่ดินแปลงที่หนึ่งและกำหนดแนวเขตที่ดินแปลงที่สองด้วยแล้วจำเลยจึงบอกกล่าวให้

โจทก์นำเงินค่าที่ดินที่ค้างจำนวน 64,800 บาท มาชำระเพื่อจำเลยจะได้ส่งมอบที่ดินทั้งสองแปลงได้ แต่โจทก์ไม่ยอมชำระเงิน และไม่ยอมรับแนวเขตที่รังวัดไว้ เมื่อโจทก์จำเลยไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องแนวเขตที่ดิน จำเลยจึงบอกเลิกสัญญาไปยังโจทก์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2528 โจทก์เข้าครอบครองที่ดินทั้งสองแปลงโดยที่จำเลยยังมิได้ส่งมอบการครอบครองให้เป็นการเข้าครอบครองโดยพลการ จำเลยบอกกล่าวให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินออกไปแล้ว แต่โจทก์ไม่ยอมจำเลยจึงจำต้องกระทำการเพื่อป้องกันสิทธิของตน ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงที่ 1 กับโจทก์ เนื้อที่ 156 ตารางวา แต่รังวัดสอบเขตและออกโฉนดที่ดินแล้วได้เนื้อที่เพียง 149 วาครึ่ง (ที่ถูก 127 เศษ 6 ส่วน 10 ตารางวา) ถือได้ว่าจำเลยผิดสัญญากับโจทก์และโดยที่เนื้อที่ดินแปลงที่ 1 ขาดหายไปจำนวนแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 โจทก์ขอให้บังคับให้จำเลยแบ่งแยกและออกโฉนดที่ดินให้ได้เนื้อที่ 1546 ตารางวา แล้วโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ แต่สภาพแห่งหนึ่งไม่เปิดช่องให้บังคับจำเลยโอนที่ดินตามเนื้อที่ดังกล่าวให้โจทก์ กรณีไม่อาจบังคับตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์สำหรับถนนผ่านทางทิศตะวันออกของที่ดินจำเลยได้จัดทำแล้ว ส่วนการปักเสาพาดสายไฟฟ้านั้น วัตถุประสงค์หนึ่งเป็นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด สภาพแห่งหนึ่งจึงไม่เปิดช่องให้บังคับจำเลยกระทำการเช่นนั้นได้ และโจทก์มิได้ร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่ายมาด้วย จึงบังคับไม่ได้ และที่จำเลยรื้อถอนกระท่อมของโจทก์เป็นการละเมิด พินิจพิเคราะห์จำเลยชำระเงิน 2,000 บาทให้แก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาอื่น ๆ แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องเป็นคดีใหม่ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยปักเสาพาดสายไฟฟ้าเตรียมให้มีการใช้ไฟฟ้าได้ในที่ดินที่โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายจากจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินให้โจทก์ 2 แปลงที่ดินแปลงที่หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม

น.ส.3 เลขที่ 46 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 156 ตารางวา ราคาตารางวาละ 800 บาท เป็นเงิน 124,800 บาท แปลงที่สองเนื้อที่ 150 ตารางวา ตารางวาละ 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท โจทก์ชำระเงินแล้ว 75,000 บาท ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 64,800 บาท ตกลงจะไปชำระกันในวันโอนกรรมสิทธิ์ ต่อมาจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาโจทก์จึงฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินแปลงที่หนึ่งและออกโฉนดให้โจทก์ สำหรับแปลงที่สอง ยังไม่มีเอกสารแสดงสิทธิ โจทก์จึงไม่ได้ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยโอนศาลล่างทั้งสองเห็นว่าโจทก์เรียกร้องที่ดิน 156 วา แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่า ที่ดินพิพาทได้รังวัดแยกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 2004 มีเนื้อที่เพียง 127 เศษ 6 ส่วน 10 ตารางวา เท่านั้น สภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับจำเลยโอนที่ดินตามเนื้อที่ที่โจทก์ขอได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 213 จึงพิพากษายกฟ้องในประเด็นนี้ แต่ไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ที่จะไปดำเนินคดีใหม่ โจทก์จึงฎีกาซึ่งเป็นปัญหาในชั้นฎีกาว่า ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้สภาพแห่งนี้ยังมีช่องทางให้บังคับคดีได้หรือไม่ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์สัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 แล้วมีข้อความว่า ข้อ 1 ผู้จะขายได้ตกลงจะขายที่ดินขีดแนวถนนเข้าโครงการเกษตรสาธิตแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ติดต่อกัน (2 แปลง) ประมาณ 300 ตารางวา แปลงที่ 1 ส่วนหนึ่งด้านเหนือของน.ส.3 เลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 156 ตารางวา ในราคาตารางวาละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 124,800 บาท และข้อ 4 ผู้จะขายจะดำเนินการเกี่ยวกับถนนผ่านด้านตะวันออกของที่ดินแปลงที่ 1 เสาและสายไฟฟ้า และแบ่งแยกออกโฉนดให้เป็นที่ยอมรับก่อนการแจ้งนัดวันไปโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวเห็นว่า โจทก์จำเลยตกลงซื้อขายที่ดินกันโดยกำหนดเนื้อที่โดยประมาณเพราะจะต้องมีการรังวัดออกโฉนดกันตามสัญญาข้อ 4 อีกครั้ง จึงจะได้จำนวนเนื้อที่ดินที่แน่นอน ข้อเท็จจริงเช่นนี้ กฎหมายได้บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 466 ว่า หากผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยหรือมากไปกว่าที่ได้สัญญา

ไว้ ผู้ซื้อจะปฏิเสธหรือจะรับเอาไว้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก ดังนั้นเมื่อ
รังวัดแล้ว ได้เนื้อที่ 127 เศษ 6 ส่วน 10 ตารางวา ซึ่งขาดไปจากที่ประมาณไว้ 28
เศษ 4 ส่วน 10 ตารางวา โจทก์ผู้ซื้อจะรับเอาไว้หรือจะปฏิเสธก็ได้ แล้วแต่โจทก์จะ
เลือก เมื่อโจทก์เลือกจะรับเอาไว้ และใช้ราคาตามส่วน แม้ตามคำขอท้ายฟ้องของ
โจทก์ ขอศาลบังคับให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินตาม น.ส.3 ฯลฯ ให้ได้เนื้อที่ 156 ตาราง
วา และไปดำเนินการออกโฉนดใหม่ให้ได้เนื้อที่ 156 ตารางวา แต่เมื่อสัญญาจะซื้อขาย
ขายตามฟ้องเพียงประมาณเนื้อที่ไว้เท่านั้น ศาลจึงอาจพิพากษาให้โจทก์ได้รับโอน
กรรมสิทธิ์ตามจำนวนเนื้อที่ซึ่งรังวัดสอบเขตได้ คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองไม่ต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยโอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2004 ตำบลหนองควาย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 127 เศษ 6 ส่วน 10 ตารางวา ให้โจทก์และให้
จำเลยรับเงินจากโจทก์ตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์หักด้วยราคาที่ดินตามจำนวน
เนื้อที่ที่ลดลงไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ